

TOP 9:

**Entwurf eines ... Strafrechtsänderungsgesetzes - Gesetz zur
Stärkung des strafrechtlichen Schutzes kritischer Infrastrukturen
- Antrag des Landes Hessen -**

Drucksache: 539/26

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes

Mit dem Gesetzentwurf soll der strafrechtliche Schutz kritischer Infrastrukturen erweitert werden. Eindringen, unbefugtes Verweilen in Gebäuden oder Gebäudeteilen der kritischen Infrastruktur, sowie deren unbefugtes Überfliegen mit unbemannten Luftfahrzeugen soll künftig bereits dann strafbar sein, wenn noch keine konkrete Beschädigung oder Betriebsstörung eingetreten ist.

Hierzu soll im StGB ein neuer § 123a eingefügt werden. Erfasst werden sollen befriedete Gebiete, Gebäude und Gebäudeteile, die dem Betrieb einer Anlage dienen, die für die Erbringung einer kritischen Dienstleistung erheblich ist (vgl. § 2 KRITIS-DachG; die dort geltenden Schwellenwerte sollen nicht gelten). Nach Absatz 1 soll das widerrechtliche Eindringen oder das Verweilen trotz Aufforderung, sich zu entfernen mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe geahndet werden können. Absatz 2 soll das widerrechtliche Eindringen oder Verweilen im Luftraum über den geschützten Bereichen mittels unbemannter Luftfahrzeuge erfassen, wofür eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe vorgesehen ist. Eine konkrete Beschädigung oder Betriebsbeeinträchtigung soll jeweils nicht erforderlich sein. Für besonders gefährliche Fälle sieht Absatz 3 eine erhöhte Strafandrohung von Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren vor. Voraussetzung ist, dass der Täter die Tat in der Absicht begeht, eine Sabotagehandlung oder einen Angriff auf die betroffene Anlage vorzubereiten. Der neue § 123a soll als Officialdelikt ausgestaltet werden, die Tat also von Staatsanwaltschaft oder Polizei von Amts wegen zu verfolgen sein. Die Vorschrift soll die bestehenden Regelungen, insbesondere den Hausfriedensbruch nach § 123 StGB sowie die §§ 304 und 316b StGB, ergänzen. Für Unternehmen sollen keine neuen Informationspflichten oder sons-

tigen zusätzlichen Erfüllungspflichten entstehen. Für die Länder wird mit jährlichen Mehrkosten von etwa 2 Millionen Euro, für den Bund mit Mehrkosten von weniger als 500 000 Euro gerechnet. Schließlich soll das NATO-Truppenschutzgesetz redaktionell angepasst werden: Der Verweis in § 1 Absatz 2 Nummer 7 soll um den neuen § 123a StGB ergänzt werden.

II. Zum Gang der Beratungen

Der Gesetzentwurf wurde in der 1068. Sitzung des Bundesrates am 25. September 2026 vorgestellt und anschließend den zuständigen Ausschüssen zugewiesen.

III. Empfehlungen der Ausschüsse

Der **federführende Rechtsausschuss** und der **Ausschuss für Innere Angelegenheiten** empfehlen dem Bundesrat, den Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 1 des Grundgesetzes beim Deutschen Bundestag einzubringen.

Der Rechtsausschuss schlägt dem Bundesrat ferner vor, Herrn Staatsminister Christian Heinz (Hessen) gemäß § 33 der Geschäftsordnung des Bundesrates zum Beauftragten des Bundesrates für die Beratungen des Gesetzentwurfs im Deutschen Bundestag und seinen Ausschüssen zu bestellen, siehe **BR-Drucksache 539/1/26**.